

TGA Conc. y Tbjo. N.º 2 Córdoba, Juez N.º 14, Sent. N.º 142, 04/12/2024, “Ramallo Horacio Sebastián c/ Aguas Cordobesas SA y otro — Medida autosatisfactiva” Expte. N.º 13348178...] Y CONSIDERANDO: I) Que, de acuerdo a la reseña que antecede, el reclamante inicia las presentes actuaciones solicitando el dictado de una medida autosatisfactiva en contra de su empleadora Aguas Cordobesas SA, y en contra de Provincia ART SA, a fin de que se determinen dos cuestiones: por un lado, si, en razón de su afección en la salud y la divergencia planteada con la empleadora, se encuentra o no en condiciones de retornar a prestar tareas; y, de otro costado para que se le abonen los salarios que se le adeudan desde el día 19/09/2024. II) Es sabido que los requerimientos como el que constituye la petición de autos, no se encuentran aún receptadas formalmente en las normas procesales laborales. No obstante, la legislación y la jurisprudencia ha ido dando respuestas, formulando otras estructuras, denominadas de modo amplio por la doctrina como procesos urgentes, tales como procedimientos rápidos y expeditos con plazos abreviados (amparo, juicios sumarios, etc), y las de más reciente creación —con una incipiente recepción legislativa en algunas provincias— como las medidas innovativas (y de no innovar), la anticipación de tutela o despacho interino de fondo, y las medidas autosatisfactivas. Estas últimas constituyen entonces una especie de un género que se caracteriza por la gravitación central del factor tiempo, y que busca dar respuesta tempestiva a cuestiones que no admiten dilación. Ya hace tiempo que, al respecto, el Máximo trativo— y dejó de abonar los haberes, existen méritos para considerar que existe una fuerte probabilidad de existencia del derecho del trabajador a percibir sus salarios, mientras dure su incapacitación temporal en los límites del art. 208 de la LCT, y en su caso, hasta tanto eventualmente se pronuncie la Comisión Médica. 10. La extrema urgencia, que se traduce en la existencia de perjuicio grave y cierto en el caso de no proceder en sentido favorable, deriva del carácter alimentario de los créditos reclamados (salarios), al tener estos por objeto la subsistencia personal de un trabajador y de su grupo familiar, en el especial contexto de haber sufrido una afección en su salud, así como también de la calidad de sujeto de preferente tutela del dependiente. TGA Conc. y Tbjo. N.º 2 Córdoba, Juez N.º 14, Sent. N.º 142, 04/12/2024, “Ramallo Horacio Sebastián c/ Aguas Cordobesas SA y otro — Medida autosatisfactiva” Expte. N.º 13348178 Jurisprudencia / Otros tribunales B 7745 mativa de complementariedad. Mario E. Ackerman en el Tomo II de “Riesgos del Trabajo”, ps. 455/513 —Rubinzal — Culzoni Editores, Santa Fe, 2022— en

su parte IV titulada: “Relaciones entre la LRT y el régimen de los llamados accidentes y enfermedades inculpables” sostiene que entre ambos regímenes se da una relación de género a especie, ya que ambos refieren, en materia de enfermedades, a supuestos de hecho no causados por el factor de atribución subjetivo de responsabilidad, esto es la culpa o dolo del trabajador. A este presupuesto, la LRT agrega como presupuesto de hecho condicionante para su aplicación, que la incapacitación (temporaria o definitiva), además de inculpable, sea consecuencia del de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En tanto la LCT como la LRT constituyen ordenamientos igual jerarquía normativa, la primera se erige en norma general respecto de la segunda, ya que coinciden sus ámbitos de aplicación — trabajadores de la actividad privada — y además rigen las consecuencias de una misma circunstancia de hecho (que el trabajador se encuentre imposibilitado de prestar tareas, o que ello sea desaconsejado al menos). Por ello los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, son una especie de los accidentes y las enfermedades inculpables (en sentido expresado, es decir aquellos en los que no puede imputarse dolo o culpa al trabajador). Resalta Ackerman que “como regla general, puede afirmarse que la incapacitación temporaria del trabajador, en cuanto presupuesto de hecho común, impone la aplicación conjunta de las normas de la LRT y de las reglas sobre accidentes y enfermedades inculpables” (autor y ob, citada, Tomo II, p. 477). Esta relación de complementación entre ambos regímenes tiene basamento en que persiguen finalidades distintas: la LRT —en sus artículos 6 a 20— regula la reparación del daño a la salud del trabajador y sus consecuencias causadas en el marco del contrato del trabajo, mientras que las normas sobre accidentes y enfermedades inculpables atienden a las consecuencias de la afectación del contrato de trabajo causada por la alteración o pérdida de la capacidad laborativa del trabajador. Por ello, la aplicación de un régimen no es necesariamente excluyente del otro. zoni Editores, SanTribunal Nacional, a partir de lo resuelto in re “Camacho Acosta” (07/08/97), ha reconocido la procedencia de medidas de efectividad inmediata o autosatisfactorias, tendientes a evitar que la demora producida en la tramitación del proceso produzca un menoscabo insalvable. Empero, su procedencia debe analizarse en forma restrictiva porque sus diferentes variantes tienen en común una solicitud de adelanto de jurisdicción, es decir, de lo reclamado como derecho. A diferencia de las medidas cautelares, la autosatisfactiva no encuadra en la actividad jurisdiccional asegurativa sino en la decisoria o dirimente, ya que significa lisa y llanamente el dictado de una sentencia

que resuelve el conflicto a favor del demandante. Por ello, entre los caracteres particulares que definen este tipo de medidas se ha mencionado, en primer lugar su autonomía, se agotan con su propio dictado, no requieren la promoción de otro proceso posterior ni se insertan en el marco de uno ya iniciado. Autorizada doctrina ha dicho de esta herramienta procesal que “...se trata de un requerimiento ‘urgente’ formulado al órgano jurisdiccional por los justiciables que se agota — de ahí lo de autosatisfactiva— con su despacho favorable, sin ser, entonces, necesaria la iniciación de una ulterior acción principal para evitar su caducidad o decaimiento, no constituyendo una medida cautelar...” (Peyrano Jorge W. y Eriguren María Carolina, “Las medidas autosatisfactivas y la necesidad de su regulación legal” En Medidas Autosatisfactivas, Ed. Rubinzal Cul- [...] Y CONSIDERANDO: I) Que, de acuerdo a la reseña que antecede, el reclamante inicia las presentes actuaciones solicitando el dictado de una medida autosatisfactiva en contra de su empleadora Aguas Cordobesas SA, y en contra de Provincia ART SA, a fin de que se determinen dos cuestiones: por un lado, si, en razón de su afección en la salud y la divergencia planteada con la empleadora, se encuentra o no en condiciones de retornar a prestar tareas; y, de otro costado para que se le abonen los salarios que se le adeudan desde el día 19/09/2024. II) Es sabido que los requerimientos como el que constituye la petición de autos, no se encuentran aún receptadas formalmente en las normas procesales laborales. No obstante, la legislación y la jurisprudencia ha ido dando respuestas, formulando otras estructuras, denominadas de modo amplio por la doctrina como procesos urgentes, tales como procedimientos rápidos y expeditos con plazos abreviados (amparo, juicios sumarios, etc), y las de más reciente creación —con una incipiente recepción legislativa en algunas provincias— como las medidas innovativas (y de no innovar), la anticipación de tutela o despacho interino de fondo, y las medidas autosatisfactivas. Estas últimas constituyen entonces una especie de un género que se caracteriza por la gravitación central del factor tiempo, y que busca dar respuesta tempestiva a cuestiones que no admiten dilación. Ya hace tiempo que, al respecto, el Máximo tratativo— y dejó de abonar los haberes, existen méritos para considerar que existe una fuerte probabilidad de existencia del derecho del trabajador a percibir sus salarios, mientras dure su incapacitación temporal en los límites del art. 208 de la LCT, y en su caso, hasta tanto eventualmente se pronuncie la Comisión Médica. 10. La extrema urgencia, que se traduce en la existencia de perjuicio grave y cierto en el caso de no proceder en sentido favorable, deriva del carácter alimentario de los créditos

reclamados (salarios), al tener estos por objeto la subsistencia personal de un trabajador y de su grupo familiar, en el especial contexto de haber sufrido una afección en su salud, así como también de la calidad de sujeto de preferente tutela del dependiente. TGA Conc. y Tbjo. N.º 2 Córdoba, Juez N.º 14, Sent. N.º 142, 04/12/2024, “Ramallo Horacio Sebastián c/ Aguas Cordobesas SA y otro — Medida autosatisfactiva” Expte. N.º 13348178 Jurisprudencia / Otros tribunales B 7745 mativa de complzoni Editores, Santa Fe, 2014, p. 51 y sgtes.). Entre los recaudos de procedencia, la doctrina es conteste en sostener que es necesario encontrarnos frente a una situación de urgencia extrema cuya solución no admite demora, y la fuerte probabilidad —más que la simple verosimilitud— de la existencia del derecho vulnerado.

III) Definido el marco conceptual relativo al carril procesal elegido por el reclamante, corresponde analizar la procedencia de la pretensión, para lo cual es menester contrastar la situación de hecho ventilada, con el marco jurídico compuesto por las normas de fondo aplicables al caso. En cuanto a los hechos, cabe tener por no controvertido que el actor ingresó a prestar servicios para Aguas Cordobesas SA el día 03/11/2008, que sus tareas son las propias de un trabajador Nivel 03 Categoría 07— Oficial, conforme CCT 1392/14 “E”, que desde el día 14/05/2024 se encuentra imposibilitado de trabajar en razón de haber padecido un siniestro que denunció como accidente de trabajo, y que desde el día 19/09/2024 el actor no percibe haberes. En cambio, subyace de los términos de la demanda y la documental acompañada que la codemandada Provincia ART SA rechazó la contingencia denunciada, y que la codemandada Aguas Cordobesas SA, abonó los haberes hasta que, luego de efectuar el control patronal dispuesto en el art. 210 de la LCT, consideró que el trabajador se encontraba en condiciones de prestar servicios. Ahora bien, en relación con las normas de fondo aplicables al caso, cabe dejar sentado que toda vez que un trabajador se ve imposibilitado de prestar tareas —aún en caso de que ello provenga de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional-, los efectos de esta situación necesariamente se proyectan sobre el contrato de trabajo, toda vez que en este el trabajador compromete su capacidad laborativa, por lo que toda alteración que se produzca en esta, impactará en su débito laboral. En tal sentido resulta útil remarcar que dos son los regímenes jurídicos que resultan aplicables, esto es el Régimen de Riesgos de Trabajo y las normas sobre accidentes y enfermedades inculpables, contenidas en los artículos 208 a 213 LCT. Conforme sostiene la doctrina, existe entre estos ordenamientos una vinculación normativa de complementariedad.

Mario E. Ackerman en el Tomo II de “Riesgos del Trabajo”, ps. 455/513 —Rubinzal — Culzoni Editores, Santa Fe, 2022— en su parte IV titulada: “Relaciones entre la LRT y el régimen de los llamados accidentes y enfermedades inculpables” sostiene que entre ambos regímenes se da una relación de género a especie, ya que ambos refieren, en materia de enfermedades, a supuestos de hecho no causados por el factor de atribución subjetivo de responsabilidad, esto es la culpa o dolo del trabajador. A este presupuesto, la LRT agrega como presupuesto de hecho condicionante para su aplicación, que la incapacitación (temporaria o definitiva), además de inculpable, sea consecuencia del de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. En tanto la LCT como la LRT constituyen ordenamientos igual jerarquía normativa, la primera se erige en norma general respecto de la segunda, ya que coinciden sus ámbitos de aplicación — trabajadores de la actividad privada — y además rigen las consecuencias de una misma circunstancia de hecho (que el trabajador se encuentre imposibilitado de prestar tareas, o que ello sea desaconsejado al menos). Por ello los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, son una especie de los accidentes y las enfermedades inculpables (en sentido expresado, es decir aquellos en los que no puede imputarse dolo o culpa al trabajador). Resalta Ackerman que “como regla general, puede afirmarse que la incapacitación temporaria del trabajador, en cuanto presupuesto de hecho común, impone la aplicación conjunta de las normas de la LRT y de las reglas sobre accidentes y enfermedades inculpables” (autor y ob, citada, Tomo II, p. 477). Esta relación de complementación entre ambos regímenes tiene basamento en que persiguen finalidades distintas: la LRT —en sus artículos 6 a 20 — regula la reparación del daño a la salud del trabajador y sus consecuencias causadas en el marco del contrato del trabajo, mientras que las normas sobre accidentes y enfermedades inculpables atienden a las consecuencias de la afectación del contrato de trabajo causada por la alteración o pérdida de la capacidad laborativa del trabajador. Por ello, la aplicación de un régimen no es necesariamente excluyente del otro. V) Sobre el contexto general reflejado supra y en función de los elementos aportados, debe examinarse si, en el subexamen, se dan las condiciones exigidas para la procedencia sustancial del reclamo. Al respecto, cabe dar tratamiento diferenciado a las distintas peticiones. IV a) En primer término, analizaré la pretensión de que este tribunal determine si el trabajador se encuentra o no en condiciones de trabajar. Estimo que esta controversia excede el marco propio del carril procesal escogido. Doy razones: El objeto de

una medida autosatisfactiva debe circunscribirse a la cesación inmediata de conductas o vías de hecho producidas o inminentes, contrarias a derecho según la legislación procesal o de fondo. Debe destinarse a obtener la solución de urgencia pretendida, sin extenderse a la declaración de derechos conexos o afines, cuya resolución debe producirse en otro ámbito. Ello es así, al punto que la controversia se está discutiendo en sede administrativa (Comisión Médica Jurisdiccional N.º 5), de acuerdo a la postura asumida por el accionante en el sentido de que sufrió un accidente de trabajo. Corresponderá al órgano respectivo —si se decide en definitiva que se trata de una contingencia relacionada al trabajo— todo pronunciamiento relacionado con ella, y, por ende, a sus consecuencias: cobertura, necesidad de otorgamiento de prestaciones, etc., como así también la decisión respecto de la recuperación del trabajador y su alta médica, con o sin secuelas incapacitantes. Cualquier decisión que se adopte en esta oportunidad resultaría prematura, además — como se dijo— de exceder el marco propio de los procesos urgentes. Por ello, en este punto, la petición no puede prosperar. IV b.) Ahora bien, ingresando al tratamiento de la pretensión relativa al pago de los haberes cabe recordar los requisitos referidos a este tipo de procesos urgentes. La fuerte probabilidad — cercana a la convicción— respecto de la existencia misma del derecho invocado, debe ser analizada en función de las constancias de la causa. No se encuentra controvertida la relación de dependencia del actor con su empleadora Aguas Cordobesas SA, ni que se le abonaron salarios por enfermedad inculpable desde el 14/05/2024 hasta el 19/09/2024, fecha en que el trabajador fue sometido al control médico de la empresa y esta consideró que se encontraba en condiciones de prestar servicios. La controversia con la empleadora, que subyace de los términos de la demanda y la documental incorporada, radica en la legitimidad de la suspensión de pago de haberes, en tanto esta sostuvo —en las piezas postales acompañadas por el actor, y que no han sido impugnadas— que el trabajador, estando en condiciones de retomar su débito laboral, no lo hace. Atento a encontrarse discutida la naturaleza del accidente —por el rechazo formulado por la aseguradora— cabe concluir que al día de hoy resultan de aplicación al caso las normas generales de los arts. 206 y sgtes. de la LCT, tal como entendió la empleadora que abonó los salarios y citó al trabajador al control previsto por el art. 210 ib. Hasta tanto se determine de manera definitiva, por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, si el accidente reviste carácter laboral —lo que tendrá por efecto la aplicación del régimen especial de la LRT, desplazando a las normas de la LCT en lo relativo

a la gestión de la contingencia— rige el régimen general. Si bien este no regula el supuesto de discordancia entre las indicaciones del médico tratante del trabajador y el del empleador, la jurisprudencia se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que, si el actor brindó aviso de la indicación de reposo de su médico tratante, puso a disposición los certificados médicos y se sometió a control (tal como luce acreditado en autos con la documental acompañada), correspondía a la empleadora arbitrar la solución al diferendo, en aplicación de las normas de los arts. 62, 63 y 65 de la LCT, abonando los salarios hasta su resolución (TSJ, Sala Laboral en “Lonatti Nadia Anabella c/ SIV SRL— Ordinario, Despido, Rec. de Casación. Sent. 118/21; Mingo, María Constanza C/ MET Cordoba SA. — Ordinario — Despido, Sent. 141/24, entre otros). No se advierte que la empleadora haya intentado resolver la discrepancia de esta forma, optando en cambio por dejar de abonar salarios. No obsta esta conclusión, el hecho de que frente al reclamo del trabajador el Ministerio de Trabajo se haya declarado incompetente ya que ello es conteste con la postura del trabajador en relación a que había sufrido un accidente de trabajo. En cambio, la posición asumida por la empleadora giraba entorno al desconocimiento de la indicación del médico tratante, cuestión que sí pudo haberse sometido a la decisión del organismo administrativo. En consecuencia, existen méritos para considerar que existe una fuerte probabilidad de existencia del derecho del trabajador a percibir sus salarios, mientras dure su incapacitación temporal en los límites del art. 208 LCT, y en su caso, hasta tanto eventualmente se pronuncie la Comisión Médica. De otro costado, la extrema urgencia, que se traduce en la existencia de perjuicio grave y cierto en el caso de no proceder en sentido favorable, deriva del carácter alimentario de los créditos reclamados en autos (salarios), al tener estos por objeto la subsistencia personal de un trabajador y de su grupo familiar, en el especial contexto de haber sufrido una afección en su salud, así como también de la calidad de sujeto de preferente tutela del dependiente. Entonces, entiendo configurado también este recaudo. Por todo ello, corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y mandar a pagar a Aguas Cordobesas SA, dentro del plazo de cuatro días de notificado este decisorio, los haberes que el trabajador hubiere dejado de percibir, esto es: doce días del mes de septiembre, octubre y noviembre del corriente año, los que deberán liquidarse conforme dispone el art. 208 LCT, sin perjuicio de los que se continúan devengando y en su caso, hasta que se expida la instancia administrativa por ante la Comisión Médica, con más los intereses de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A

con e adicional del tres por ciento (3%) nominal mensual desde que cada uno es debido (según art. 128 LCT) y hasta su efectivo pago (conf. TSJ, “Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L. — Ordinario Despido” Recurso Directo —3281572, sent. 128 de fecha 1/9/2023), bajo apercibimiento de ejecución forzosa. V) Las costas deben imponerse por el orden causado, a excepción de los honorarios y aportes del letrado del actor, que resultan a cargo de Aguas Cordobesas SA, en virtud del resultado arribado, la obligación legal incumplida respecto al pago de salarios devengados y la regla del vencimiento objetivo (art. 28 LPT). La regulación de los honorarios de los letrados intervinientes debe diferirse en función de lo prescripto por eart. 27 de la Ley 9459, la que se practicará conforme las pautas del art. 83 inc. 1, segundo supuesto de la Ley 9459, sobre la base económica constituida por los haberes adeudados, para el letrado de la parte actora, y en el mínimo minimorum previsto por el art. 36 de la ley 9459 (4 Jus) para los letrados de las demandadas. Por todo lo expuesto, normativa, jurisprudencia y doctrina citadas, RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda autosatisfactiva interpuesta, solo en lo relativo al pago de haberes adeudados, y rechazarla en lo demás. En su mérito, mandar a pagar a Aguas Cordobesas SA, dentro del plazo de cuatro días de notificado este decisorio, los haberes que el trabajador hubiere dejado de percibir, esto es: doce días del mes de septiembre, octubre y noviembre del corriente año, los que deberán liquidarse conforme dispone el art. 208 LCT, en la etapa previa de ejecución de sentencia, sin perjuicio de los que se continúen devengando y en su caso, hasta que se expida la Comisión Médica, con más los intereses de la tasa pasiva promedio que publica el B.C.R.A con e adicional del tres por ciento (3%) nominal mensual desde que cada uno es debido (según art. 128 LCT) y hasta su efectivo pago (conf. TSJ, “Seren Sergio Enrique c/ Derudder Hermanos S.R.L. — Ordinario Despido” Recurso Directo —3281572, sent. 128 de fecha 1/9/2023), bajo apercibimiento de ejecución forzosa. II) Imponer las costas por el orden causado, a excepción de los honorarios y aportes del letrado del actor, que resultan a cargo de Aguas Cordobesas SA, a tenor de las razones brindadas en el considerando respectivo. Diferir la regulación de los honorarios de los letrados intervinientes, en función de lo dispuesto por el art. 27 de la Ley 9459 la que se practicará conforme las pautas del art. 83 inc. 1, segundo supuesto ib., sobre la base económica constituida por los haberes adeudados sobre la base económica constituida por los haberes adeudados, para el letrado de la parte actora, y en el mínimo minimorum previsto por el art. 36 de la ley 9459 (4 Jus) para los

letrados de las demandadas. III) Protocolícese y hágase saber. FDO.: BARBATTI
DECHIARA